

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Processo nº 1000007-77.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução de valores pagos

Requerente: MARINA DUARTE BASTOS, qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Requerida: VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Tipo de documento: SENTENÇA

SENTENÇA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, pelo procedimento comum, ajuizada por MARINA DUARTE BASTOS em face de VALE SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Narra a autora que, em 12 de fevereiro de 2005, firmou com a requerida instrumento particular de compromisso de compra e venda do lote nº 14 da quadra J do Loteamento Jardim Vale Sereno, situado nesta Comarca, pelo preço certo e ajustado de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), a ser satisfeito mediante entrada de R\$ 20.000,00 e parcelas mensais e sucessivas.

Afirma que honrou a entrada e 38 (trinta e oito) prestações, perfazendo o desembolso total de R\$ 84.320,50 (oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), e que, em razão do desemprego superveniente do cônjuge e da consequente redução da renda familiar, tornou-se impossível a continuidade dos pagamentos, motivo pelo qual notificou extrajudicialmente a requerida manifestando o interesse no distrato e na devolução das quantias adimplidas.

Sustenta a abusividade da cláusula 9.2 do contrato, verdadeira cláusula de decaimento, que autoriza a retenção de 40% (quarenta por cento) de tudo quanto pago em favor da loteadora na hipótese de rescisão por iniciativa do adquirente. Pede, ainda, a restituição da comissão de corretagem de R\$ 6.200,00, destacada no quadro-resumo e paga no ato da assinatura, bem como indenização por danos morais que estima em R\$ 20.000,00.

Formulou, em síntese, os seguintes pedidos: (a) a rescisão do compromisso de compra e venda; (b) a declaração de nulidade da cláusula 9.2; (c) a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção; (d) a restituição da comissão de corretagem; (e) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais; e (f) a condenação da requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação sustentando a plena validade do ajuste e da cláusula 9.2, pactuada de forma livre e paritária; que o inadimplemento decorreu de culpa exclusiva da adquirente; que a retenção de 40% se presta a recompor despesas administrativas, tributárias e de comercialização do empreendimento; que não deu causa ao pagamento da corretagem, remunerada por profissionais autônomos com prévia ciência da compradora; e que o mero desfazimento do contrato não gera dano moral indenizável. Pugnou pela improcedência integral dos pedidos.

Houve réplica, na qual a autora reiterou os termos da inicial.

Instadas a especificar provas, as partes informaram não ter outras a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão demonstrados pela prova documental acostada, sendo desnecessária a dilação probatória.

De início, assento que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, figurando a autora como destinatária final do lote e a requerida como fornecedora de imóveis no mercado, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o seu art. 51, incisos II e IV.

A pretensão de desfazimento do vínculo é incontroversa em sua base fática. A autora confessa a impossibilidade de prosseguir com o pagamento das prestações e a requerida não nega a interrupção dos aportes. É assente que o adquirente de lote em loteamento pode postular a resilição do compromisso de compra e venda quando se torna economicamente inviável a manutenção do ajuste, não lhe sendo lícito ser compelido a permanecer indefinidamente vinculado a obrigação que não tem condições de suportar, tampouco a perder em favor do empreendedor a integralidade do que pagou. Impõe-se, pois, a rescisão do contrato, com o retorno das partes, tanto quanto possível, ao estado anterior.

Resolvida a questão da rescisão, passa-se ao ponto nevrálgico da lide: o percentual de retenção.

A cláusula 9.2 do instrumento prevê que, rescindido o contrato por iniciativa do adquirente, a loteadora reterá 40% (quarenta por cento) do total pago, a título de despesas administrativas, publicidade e recomposição do empreendimento. Trata-se de típica cláusula de decaimento, que, no patamar convencionado, esvazia de modo desproporcional a contraprestação já realizada pelo consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e frustrando a própria finalidade do contrato. A abusividade é manifesta e conduz à nulidade da estipulação, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, não se cogitando, porém, de devolução integral, sob pena de transferir ao fornecedor a totalidade do custo do arrependimento alheio.

A solução adequada é a redução do percentual a patamar que, a um só tempo, remunere as despesas efetivamente suportadas pela loteadora com a comercialização e a readmissão do lote ao seu estoque e preserve o equilíbrio contratual. No caso concreto, considerando que o lote não foi entregue com benfeitorias, que a autora jamais foi imitada na posse do bem e que a requerida não comprovou despesa administrativa superior à ordinária, fixo a retenção em 10% (dez por cento) sobre a totalidade dos valores pagos.

Assim, sobre o montante desembolsado de R\$ 84.320,50, a requerida reterá R\$ 8.432,05, correspondentes a 10%, e restituirá à autora a quantia de R\$ 75.888,45 (setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a 90% do total pago. Sobre esse valor incidirá correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Não prospera, todavia, a pretensão de restituição da comissão de corretagem. O quadro-resumo do contrato destacou, em campo próprio e com clareza, que o valor de R\$ 6.200,00 se destinava à remuneração dos profissionais que intermediaram o negócio, tendo a autora firmado recibo específico no ato. Havendo informação prévia, adequada e ostensiva quanto ao destinatário e ao montante da verba, é válida a transferência do encargo ao adquirente, não se caracterizando venda casada nem cobrança indevida. O pedido, nesse ponto, é improcedente.

Também não merece acolhida o pedido de indenização por danos morais. O desfazimento do contrato decorreu de iniciativa da própria autora, motivada por circunstância econômica que lhe é pessoal, e a resistência da requerida à devolução integral, embora parcialmente infundada, não ultrapassa os limites do dissabor inerente ao inadimplemento contratual. Não há nos autos qualquer elemento que indique inscrição indevida em cadastro restritivo, exposição vexatória ou lesão a direito da personalidade. O mero descumprimento de obrigação contratual, como é cediço, não gera dano moral *in re ipsa*.

Por fim, quanto à sucumbência, embora a autora tenha decaído de parte de seus pedidos, foi a requerida quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao opor ao pleito de devolução cláusula reconhecidamente abusiva, resistindo à pretensão em sua maior expressão econômica. Aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais recaem integralmente sobre a requerida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- (a) DECLARAR RESCINDIDO o instrumento particular de compromisso de compra e venda do lote nº 14 da quadra J do Loteamento Jardim Vale Sereno, firmado entre as partes em 12 de fevereiro de 2095;
- (b) DECLARAR A NULIDADE da cláusula 9.2 do referido instrumento, no ponto em que autoriza a retenção de 40% dos valores pagos, reduzindo-se a retenção a 10% (dez por cento) sobre a totalidade das quantias adimplidas;
- (c) CONDENAR a requerida a restituir à autora 90% dos valores pagos, autorizada a retenção de 10%, correspondente a R\$ 8.432,05, resultando na quantia de R\$ 75.888,45 (setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;
- (d) REJEITAR os pedidos de restituição da comissão de corretagem, no valor de R\$ 6.200,00, e de indenização por danos

morais.

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto das Águas, 18 de agosto de 2099.

HENRIQUE SALLES PINTO
Juiz de Direito

Documento assinado eletronicamente por Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 18/08/2099.